

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1118/2535

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด
บริษัทมวกเหล็กสยาม จำกัด กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 87, มาตรา 104, มาตรา 225

อุทธรณ์ของจำเลยเกี่ยวกับสัญญาเงินกู้และตัวสัญญาใช้เงินแตกต่างจากคำให้การจึงเป็นข้อที่ไม่ได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วในศาลชั้นต้น ที่ศาลอุทธรณ์ไม่รับวินิจฉัยให้จึงชอบแล้ว

ตามคำฟ้องได้ระบุดอกเบี้ยและรายละเอียดเกี่ยวกับการฝากเงิน ถอนเงินและการคิดดอกเบี้ย ปรากฏตามสำเนาบัญชีกระแสรายวันท้ายฟ้อง เมื่อจำเลยเห็นว่ารายการใดไม่ถูกต้อง ชอบที่จะให้การโต้แย้งไว้ว่าการคิดคำนวณรายการดังกล่าวไม่ถูกต้องเพราะเหตุใดและถามค้านพยานโจทก์ในข้อนั้นไว้ เมื่อสืบพยาน จำเลยก็นำสืบพยานหักล้างพยานโจทก์ เมื่อจำเลยนำสืบพยานหักล้างพยานโจทก์ไม่ได้ก็ดี ไม่ได้้นำสืบพยานหักล้างก็ดี ศาลชอบที่จะฟังตามพยานหลักฐานโจทก์ว่าโจทก์คิดคำนวณบัญชียอดหนี้ถูกต้องแล้ว

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ ๑ ได้กู้เงินโจทก์จำนวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ทำสัญญาเบิกเงินเกินบัญชีจำนวน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท และนำตัวสัญญาใช้เงินจำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาทมาแลกเงินไปจากโจทก์ โดยมีจำเลยที่ ๒ เป็นผู้ค้ำประกันอย่างลูกหนี้ร่วม และจำเลยที่ ๑ ได้จำนองที่ดินเป็นประกันการชำระหนี้ด้วย ต่อมาจำเลยทั้งสองผิดนัดจึงขอให้ชำระหนี้เงินกู้จำนวน ๒,๖๙๗,๕๖๔.๓๐ บาท หนี้เบิกเงินเกินบัญชีจำนวน ๔,๒๖๘,๔๖๙.๙๑ บาท และหนี้ขายตัวสัญญาใช้เงินจำนวน ๖๓๙,๗๒๕.๙๙ บาท พร้อมดอกเบี้ยให้โจทก์ หากจำเลยทั้งสองไม่ชำระ หรือชำระไม่ครบถ้วนก็ขอบังคับจำนอง หากยังได้เงินไม่พอชำระหนี้ก็ขอบังคับเอาจากทรัพย์สินอื่นของจำเลยทั้งสองจนครบจำนวนหนี้

จำเลยทั้งสองให้การว่า จำเลยที่ ๑ ทำสัญญากู้เงิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาทกับโจทก์จริง แต่ไม่ได้รับเงิน ส่วนหนี้เบิกเงินเกินบัญชีนั้น จำเลยที่ ๑ หักทอนบัญชีกับโจทก์เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๒๗ จึงไม่มีสิทธิคิดดอกเบี้ยทบต้นแก่จำเลยที่ ๑ อีก การคำนวณเงินต้นและดอกเบี้ยตามสัญญาเบิกเงินเกินบัญชีตามฟ้องโจทก์ผิดพลาด ฟ้องโจทก์ส่วนที่เกี่ยวกับสัญญากู้และสัญญาเบิกเงินเกินบัญชีเคลือบคลุม จำเลยที่ ๑ ไม่เคยออกตัวสัญญาใช้เงินนำไปแลกเงินจากโจทก์หากฟังว่าจำเลยที่ ๑ ออกตัวสัญญาใช้เงินจริงคดีก็ขาดอายุความแล้ว จำเลยที่ ๒ ไม่เคยทำสัญญาค้ำประกันการชำระหนี้ของจำเลยที่ ๑ โจทก์ไม่เคยบอกเลิกสัญญาเบิกเงินเกินบัญชี ไม่เคยบอกกล่าวทวงถามให้ชำระหนี้และบังคับจำนองแก่จำเลยทั้งสอง โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้อง ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระหนี้ตามฟ้อง พร้อมดอกเบี้ยแก่โจทก์ หากจำเลยทั้งสองไม่ชำระก็ให้นำทรัพย์สินจำนองและทรัพย์สินอื่นออกขายทอดตลาดชำระหนี้ให้แก่โจทก์จนครบ

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์โดยรับอนุญาตให้ดำเนินคดีอย่างคนอนาถา

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยที่ ๑ ชำระหนี้ตามสัญญาเบิกเงินเกินบัญชีโดยให้หักดอกเบี้ยทบต้นจำนวน ๑ วันออก

จำเลยทั้งสองฎีกาโดยได้รับอนุญาตให้ดำเนินคดีอย่างคนอนาถา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ตามคำฟ้องระบุว่า จำเลยที่ ๑ ได้ทำสัญญากู้เงินโจทก์ จำนวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ทำสัญญาเบิกเงินเกินบัญชีรวม ๒ ครั้ง เป็นเงิน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาทและได้นำตัวสัญญาใช้เงินส่งจ่ายเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท มาแลกเงินจากโจทก์ โดยมีจำเลยที่ ๑ จำนองที่ดิน และจำเลยที่ ๒ ทำสัญญาค้ำประกัน เมื่อครบกำหนดแล้วจำเลยทั้งสองผิดนัดไม่ชำระหนี้จำเลยทั้งสองให้การว่า ได้ทำสัญญากู้เงินจริง แต่ไม่ได้รับเงิน หนี้ตามสัญญาเบิกเงินเกินบัญชีโจทก์คิดไม่ถูกต้อง และจำเลยที่ ๑ ไม่เคยออกตัวสัญญาใช้เงินเพื่อนำไปแลกเงินจากโจทก์ แต่ในชั้นอุทธรณ์จำเลยทั้งสองอุทธรณ์ว่า จำเลยที่ ๑ ไม่ได้กู้เงินโจทก์ แต่บริษัทมวกเหล็ก เซมิน่าจำกัด เป็นผู้กู้ หนี้เบิกเงินเกินบัญชีโจทก์จะต้องนำสืบความถูกต้องของบัญชีกระแสรายวัน เอกสารหมาย จ.๒๔ ส่วนนี้ตามตัวสัญญาใช้เงินนั้น จำเลยที่ ๑ ได้ออกตัวสัญญาใช้เงินเพื่อชำระหนี้ดอกเบี้ยที่ค้างชำระให้โจทก์ ดังนั้นจะเห็นได้ว่า อุทธรณ์ของจำเลยที่ ๑ เกี่ยวกับสัญญาเงินกู้และตัวสัญญาใช้เงินแตกต่างจากคำให้การ จึงเป็นข้อที่ไม่ได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วในศาลชั้นต้น ที่ศาลอุทธรณ์ไม่รับวินิจฉัยให้นั้นชอบแล้ว ส่วนเรื่องสัญญาเบิกเงินเกินบัญชีนั้น ตามคำฟ้องได้ระบุนยอดหนี้และรายละเอียดเกี่ยวกับการฝากเงิน ถอนเงิน และการคิดดอกเบี้ย ปรากฏตามสำเนาบัญชีกระแสรายวันที่แนบมาท้ายฟ้องแล้ว เมื่อจำเลยเห็นว่ารายการใดไม่ถูกต้อง ชอบที่จะให้การโต้แย้งไว้ว่า การคิดคำนวณรายการดังกล่าวไม่ถูกต้องเพราะเหตุใด และถามค้านพยานโจทก์ในข้อนั้นไว้ เมื่อสืบพยาน จำเลยก็นำสืบพยานหักล้างพยานโจทก์ เมื่อจำเลยนำสืบ

พยานหักล้างพยานโจทก์ไม่ได้ก็ดี ไม่ได้นำสืบพยานหักล้างก็ดี ศาลชอบที่จะฟังตามพยานหลักฐานโจทก์ว่าโจทก์คิดคำนวณบัญชียอดหนี้ถูกต้องแล้ว

พิพากษายืน.

(สมปอง เสนเนียม-อัมพร เดชศิริ-อัมพร เดชศิริ)

ศาลจังหวัดสระบุรี - นายเกษม วีรวงศ์
ศาลอุทธรณ์ - นายทวิช อนันตรสุชาติ

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>